

1500796-82.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144394/2022 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 25221617 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2144394 - CPJ ARAÇATUBA

PLANTÃO, 2144394 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500796-82.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500796-82.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144394/2022 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 25221617 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2144394 - CPJ ARAÇATUBA

PLANTÃO, 2144394 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUMBERTO ALVES PAULINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

VISTOS.

HUMBERTO ALVES PAULINO está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 23h10min, na Rua

Xavier de Toledo, 366, no Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 66,52g de Benzoilmetilecgonina, em pó, substância vulgarmente conhecida por cocaína, e 2,89g dessa mesma substância, porém em pedras "crack", droga essa também capaz de causar dependência.

Notificado, apresentou defesa prévia por escrito (fls. 121/126). A denúncia foi recebida (fls. 93/94).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado (fls. 171/176). Em memoriais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos na denúncia. A I. Defesa, por sua vez, requereu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; a imposição de regime inicial semiaberto de cumprimento de pena (fls. 179/194).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 07, Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 15, pelos Laudos de Constatação Prévia de fls. 83/84 e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico de fls. 75/77 e 78/80, que atestaram que a substância apreendida se tratava de cocaína.

Igualmente, a autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvido em Juízo, o réu confessou os fatos, dizendo: "[...] Eu não estava na frente do bar, eu realmente estava no estabelecimento, mas estava lá dentro, lá fora estava uma pessoa que eu não conhecia. Quando esse rapaz viu a viatura, ele entrou no bar e depois os policiais o abordaram e mais três pessoas que estavam com ele. Nessa hora um policial pediu para mim e mais três meninas irmãs para fora do bar e o obedeci. Ele me revistou e achou droga no meu bolso e eu realmente disse que a droga era minha. Porém, os microtubos que eles acharam na parede não eram meus, pois os que eram meus estavam no meu bolso, que eram 77 pinos para venda. [...]"

Os policiais militares Gabriel Miranda de Sousa e Carlos Roberto Freitas afirmaram que viram o réu em pé entregando algo para um motociclista; ao ver a viatura da PM, o motociclista evadiu-se e o réu correu para o interior do bar; fizeram o acompanhamento e o trouxeram para fora do bar, quando o réu estava em posição de abordagem encostado na parede, ele saiu correndo mas conseguiram detê-lo no meio da via pública; na revista pessoal, no bolso de sua jaqueta foram encontrados dois invólucros um contendo 83 microtubos plásticos contendo cocaína e outro uma porção de crack; em outro bolso, foram encontrados R\$20,00 em dinheiro, sendo que o confessou que era proveniente da venda de 02 pinos plásticos contendo cocaína.

A narrativa apresentada pelo acusado, o conjunto probatório angariado nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia.

Deste modo, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, não havendo

circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a sua pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal. Como o réu é reincidente - certidão de fls. 44/46 - aumento a pena em um sexto, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 dez meses de reclusão e ao pagamento de 580 dias multa, no mínimo legal. Reconhecida a atenuante de confissão, reduzo a pena em um sexto, mantendo-a no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal. Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 dez meses de reclusão e ao pagamento de 580 dias multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90, dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo e da quantidade de drogas apreendidas, que tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração, bem como o único a repelir com vigor a naturalidade e a desfaçatez com que o autor justifica a prática criminosa.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu HUMBERTO ALVES PAULINO, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, no mínimo legal.

Como o réu respondeu preso ao processo e, agora, é condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 03 de novembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA